МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 02 дугаар сарын 06 № 07/04 Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
П.ДЭЛГЭРНАРАН ТАНАА

Иргэн Х.Сэлэнгэ, Д.Алтанчимэг нар Комисст хандаж, “Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2026 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Б/16 тоот тушаалаар гаалийн улсын /ахлах/ байцаагчийн албан үүргийг түр түдгэлзүүлж, албаны үнэмлэх, тэмдэг, ялгах тэмдгийг хураан авсан нь хууль зүйн үндэслэлгүй, сахилгын зөрчил гаргаж байгаагүй төрийн жинхэнэ албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, төрийн албан хаагчийн баталгааг зөрчиж өрх толгойлсон, гэр бүлийн асаргаатай, банкны зээлтэй, тогтмол эмчилгээ шаардлагатай албан хаагчдын цалин, нийгэм болон эрүүл мэндийн даатгал тасалдаж, амьжиргааны баталгаа алдагдаж байна.” гэсэн гомдол ирүүлсэн байна.

Дээрх гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 7.1.6, 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.3, 25.1.4-т заасны дагуу Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2026 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Б/16 дугаар тушаалаар нэр бүхий гаалийн улсын байцаагч, албан хаагчдын албан үүрэг гүйцэтгэхийг түр түдгэлзүүлсэн үйл ажиллагаанд хүний эрх зөрчигдсөн эсэхийг шалгав.

Шалгалтын явцад Гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн тайлбарт албан үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлсэн гаалийн улсын байцаагчдын жагсаалт, шүүхийн шийдвэр, Авлигатай тэмцэх газар, Эрүүгийн цагдаагийн газрын бичиг, мөрдөгчийн мэдэгдлийг хавсаргасан боловч эрх бүхий байгууллагаас гаалийн байгууллагад албан ёсоор “албан үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлэх” тухай шийдвэр, албан бичиг ирүүлээгүй болох нь тогтоогдлоо. Үүнийг Гаалийн ерөнхий газрын Зөрчилтэй тэмцэх, аюулгүй байдлын газрын Дотоод хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Л.Очгэрэлийн өгсөн тайлбарт “хууль, шүүхийн байгууллагаас шалгагдаж байгаа болон шүүхээр ял шийтгэгдсэн албан хаагчдын талаарх мэдээлэл гаалийн байгууллагад албан ёсоор ирдэггүй, бичиг явуулсан ч хариу ирдэггүй тул холбогдох нэгж, албан хаагчдаас өөрсдөөс нь мэдээлэл авч бүртгэдэг” гэж дурдсан байдал, мөн гомдол гаргагч Д.Алтанчимэг “Эрүүгийн цагдаагийн газраас яллагдагчаар татаагүй, таслан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй, 2025 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр прокурорын зөвшөөрөлтэйгээр гэрт нэгжлэг хийсэн, 2025 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр сэжигтнээр нэг удаа байцаалт авсан бөгөөд ажлаа хэвийн үргэлжлүүлэн хийж бай гээд явуулсан. Гэтэл 2026 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр 21 цаг өнгөрсөн хойно ГЕГ-ын Хуулийн хэлтсээс албан үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлэх тушаал гаргах гэж байгаа талаар гар утсаар холбогдон, сонсох ажиллагааг хэлбэр төдий байдлаар явуулсан” гэж, Х.Сэлэнгэ “Эрүүгийн цагдаагийн газраас яллагдагчаар татаагүй, таслан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй, нэг удаа гэрчийн мэдүүлэг авсан” гэж тус тус тайлбарласнаар баталгаажиж байна.

Дээрх нөхцөл байдлуудаас үзэхэд эрх бүхий байгууллагын албан ёсны шийдвэргүйгээр, эрх зүйн хувьд тодорхой бус, нотлогдоогүй мэдээлэлд үндэслэн захиргааны шийдвэр гаргасан байна.

1500600126

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, албан үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэх таслан сэргийлэх арга хэмжээг прокурорын саналыг харгалзан шүүхийн зөвшөөрлөөр авч болохоор заасан бөгөөд уг шүүхийн шийдвэрийг холбогдох байгууллагад албан ёсоор хүргүүлэх, хэрэгжилтийн талаар хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэх үүрэгтэй байна.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1-д "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу албан үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэх таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах шийдвэрийг эрх бүхий албан тушаалтан гаргасан тохиолдолд ажил олгогч ажилтныг ажил үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлнэ" гэж заасан нь шүүх, прокурор, мөрдөгчийн албан ёсны шийдвэр зайлшгүй байх шаардлагыг тодорхойлсон тусгай зохицуулалт болно.

Гэтэл Гаалийн ерөнхий газрын дарга Гаалийн тухай хуулийн 271¹ дүгээр зүйлийн 271¹.1.10, 271¹.1.11-д заасан бүрэн эрхийг бусад холбогдох хууль тогтоомжтой уялдуулалгүйгээр, зөвхөн "хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байгаа" гэх ерөнхий үндэслэлээр гаалийн улсын байцаагчдын албан үүргийг түр түдгэлзүүлсэн нь:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4-т "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах... эрхтэй", мөн зүйлийн 14-т... "Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 2-т " Эрүүгийн хэрэгт буруутгуулж буй хэн боловч гэм буруу нь хуулийн дагуу нотлогдох хүртэл гэм буруугүйд тооцогдох эрхтэй", Төрийн албаны тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх хэсэгт "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн албанаас чөлөөлөх, түр чөлөөлөх, халахыг хориглоно", 49.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 62.1.2, 62.1.3-т заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нэмэгдэл баталгааг зөрчиж төрийн албанаас чөлөөлөх, түр чөлөөлөх, халахыг хориглоно" гэж заасныг тус тус зөрчиж хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах үндсэн зарчмыг алдагдуулсан, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан хуульд нийцсэн, үндэслэл бүхий, бодит нөхцөлд тохирсон шийдвэр гаргах шаардлагыг хангаагүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна.

1.Гаалийн улсын байцаагч, албан хаагчдын албан үүрэг гүйцэтгэхийг түр түдгэлзүүлсэн Б/16 тоот тушаал болон түүнд үндэслэсэн шийдвэрүүдийг дахин хянан үзэж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр хөдөлмөрлөх эрхийг хязгаарласан үйлдлээ залруулах;

2.Цаашид гаалийн байгууллагын албан хаагчийн албан үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлэх асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийцүүлэн, зөвхөн эрх бүхий байгууллагын албан ёсны шийдвэрт үндэслэн шийдвэрлэх;

3.Захиргааны шийдвэр гаргахдаа эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй албан хаагчийн сонсох ажиллагааг урьдчилан, бодитой явуулах, хүний эрх зөрчих нөхцөл үүсгэхгүй байх;

Дээрх шаардлагыг Гаалийн ерөнхий газрын нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох нотлох

баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2-т заасны дагуу 14 хоногийн дотор ирүүлэхийг үүгээр мэдэгдэж байна

.

Хувийг гомдол гаргагчид хүргүүлэв.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД